



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2024-136067598- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-136067598- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la cesión a la firma PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. por parte de la firma YPF S.A. de la totalidad de los derechos y obligaciones sobre las concesiones de explotación sobre las áreas hidrocarburíferas, «Llancanelo» y «Llancanelo R».

Que la operación notificada fue instrumentada mediante un acuerdo de cesión celebrado el 5 de agosto de 2024 entre las firmas PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. e YPF S.A.

Que, a través de la operación, la firma PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. pasará a ser la nueva operadora y concesionaria de las concesiones de explotación sobre las áreas hidrocarburíferas «Llancanelo» y «Llancanelo R».

Que las áreas cedidas están ubicadas en la localidad de Malargüe, en la Provincia de MENDOZA.

Que la operación implica también la cesión de activos que se encuentran dentro de las áreas y/o se encuentran afectados a los trabajos, actividades, operación o explotación en las mismas, información hidrocarburífera, derechos contractuales, administrativos, legales o de otra naturaleza y todos los acuerdos y otros compromisos en curso relacionados con la Concesión.

Que la transacción analizada en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7º, inc. (d), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el 5 de diciembre de 2024, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el día 12 de diciembre de 2024.

Que consecuentemente la firma PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A notificó la operación de concentración económica en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 9º y 84 de la Ley N°27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000), lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9º de la Ley N° 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que con fecha 16 de enero de 2024 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 17 de la Ley N° 27.442.

Que el día 20 de diciembre de 2024 dio respuesta a la intervención solicitada, informando que “... esta Dirección Nacional de Exploración y Producción entiende, en el marco de sus competencias, que la concentración económica involucrada en la medida adoptada por la Resolución N.º 335/2024 del Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia de Mendoza no tienen impacto sobre la competencia en el mercado involucrado”

Que conforme las actividades desarrolladas por las partes, la transacción genera una relación horizontal en el mercado de exploración y explotación de petróleo y el mercado geográfico relevante es a nivel nacional.

Que el fortalecimiento del grupo comprador en el mercado de exploración y explotación de petróleo es poco significativo.

Que la citada Comisión Nacional concluyó que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en el mercado relevante afectado y no despierta preocupación alguna desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no advirtió la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

Que atento a ello, la mencionada Comisión Nacional concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8º de la Ley N°27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 8 de abril de 2025 correspondiente a la “CONC. 2009”, en el cual aconseja al señor Secretario de Industria y Comercio a autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición por parte de la firma PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A., de la totalidad de los derechos y obligaciones sobre las

concesiones de explotación sobre las áreas hidrocarburíferas «Llancanelo» y «Llancanelo R» ubicadas en Malargüe, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442. Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en el Decreto N°480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada que consiste en la adquisición por parte de PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A., de la totalidad de los derechos y obligaciones sobre las concesiones de explotación sobre las áreas hidrocarburíferas «Llancanelo» y «Llancanelo R» ubicadas en Malargüe, Provincia de MENDOZA, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a publicar el Dictamen de fecha 8 de abril de 2025 correspondiente a la “CONC. 2009”, identificado como IF-2025-36497182-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial de dicho organismo.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2024-136067598- -APN-DR#CNDC, caratulado “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2009)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la cesión a PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. (“PCR”) por parte de YPF S.A. (“YPF”) de la totalidad de los derechos y obligaciones sobre las concesiones de explotación sobre las áreas hidrocarburíferas «Llancanelo» y «Llancanelo R» (las “Concesiones”).
2. La operación notificada fue instrumentada mediante un acuerdo de cesión celebrado el 5 de agosto de 2024 entre PCR e YPF.¹ A través de la operación, PCR pasará a ser la nueva operadora y concesionaria de las Concesiones.
3. Las áreas cedidas están ubicadas en la localidad de Malargüe, en la provincia de Mendoza. La operación implica también la cesión de activos que se encuentran dentro de las áreas y/o se encuentran afectados a los trabajos, actividades, operación o explotación en las mismas, información hidrocarburífera, derechos contractuales, administrativos, legales o de otra naturaleza y todos los acuerdos y otros compromisos en curso relacionados con la Concesión.
4. PCR es una compañía con sede en Comodoro Rivadavia (Chubut), activa en el sector cementero y energético (petróleo y gas y energía renovables). PCR posee participación en las siguientes áreas hidrocarburíferas: «El Sosneado», «25 de mayo – Medanito Sud Este», «Puesto Rojas», «Cerro Mollar Oeste», «La Brea», y «La Paloma Cerro Alquitrán» (Mendoza); y «El Medanito», «Gobernador Ayala», y «Jagüel de los Machos» (La Pampa).
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 5 de diciembre de 2024, y su notificación a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 12 de diciembre de 2024.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 12 de diciembre de 2024, PCR notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0 + F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
7. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles — monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

¹ La cesión de las Concesiones fue aprobada mediante la Resolución 335/2024 del Ministerio de Energía y Ambiente de fecha 22 de noviembre de 2024 y notificada a PCR el 22 de noviembre de 2024.

8. El 16 de enero de 2024 esta CNDC solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA la intervención que les compete con respecto a la operación de concentración notificada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. El 20 de diciembre de 2024 dio respuesta a la intervención solicitada, respondiendo que “... *esta Dirección Nacional de Exploración y Producción entiende, en el marco de sus competencias, que la concentración económica involucrada en la medida adoptada por la Resolución N.º 335/2024 del Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia de Mendoza no tienen impacto sobre la competencia en el mercado involucrado*”.
9. El 16 de diciembre de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 quedaba suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado. El requerimiento fue notificado el mismo día, quedado suspendido el plazo a partir de ese momento. En consecuencia, corrió un (1) día hábil de los cuarenta y cinco (45) días previstos en el artículo 14 de la Ley 27.442.
10. El 13 de febrero de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado.
11. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442, suspendido por un (1) día, reanudó su cómputo el día hábil posterior al 13 de febrero de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

12. La operación notificada consiste en la adquisición, por parte de PCR de la totalidad de los derechos y obligaciones sobre las concesiones de explotación sobre las áreas «Llancanelo» y «Llancanelo R».²
13. En la Tabla 1 se consignan las compañías afectadas en la operación y la descripción de la actividad económica que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas involucradas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.	Exploración, explotación y desarrollo de hidrocarburos.
	Producción y distribución de cemento y derivados del cemento.
PETROMIX S.A.	Exploración, explotación y desarrollo de hidrocarburos (petróleo y gas).

² El área «Llancanelo R» no cuenta con producción de petróleo crudo ni de gas natural, ni tampoco con recursos contingentes y reservas. Mientras que «Llancanelo» únicamente cuenta con producción y reservas de petróleo crudo.

SURPAT S.A.	Producción y distribución de cemento y derivados del cemento.
TIMEX S.R.L.	Producción y distribución de cemento y derivados del cemento.
PCR LOGÍSTICAS S.R.L.	Producción y distribución de cemento y derivados del cemento.
PARQUE EÓLICO DEL BICENTENARIO S.A.	Generación, distribución y comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
LUZ DE TRES PICOS S.A.	Generación, distribución y comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
GENERACIÓN ELÉCTRICA ARGENTINA RENOVABLE I S.A.	Generación, distribución y comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
PCR TRADING S.A.	Producción, comercialización, importación, exportación y distribución de cemento y derivados del cemento.
Objeto	
Concesiones de explotación sobre las áreas «Llancanelo» y «Llancanelo R»	Exploración y explotación de hidrocarburos

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

14. En virtud de lo expuesto y de las actividades desarrolladas por las partes, la transacción genera una relación horizontal en el mercado de exploración y explotación de petróleo, anteriormente delimitado por esta CNDC.³ El mercado geográfico relevante es a nivel nacional.

III.2. Efecto horizontal en el mercado de exploración y producción de petróleo

15. A continuación, en la Tabla 2, se presenta la producción de petróleo (m3) y las participaciones del grupo comprador y el área objeto.

³ La CNDC definió este mercado en el Dictamen 946/2012, parte integrante de la Resolución SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: “EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156”. La definición fue reiterada en el Dictamen CNDC 38056898/2018, integrante de la Resolución SCI 18/2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- - APNDGD#MP, caratulado “PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)”.

**Tabla 2 | Volúmenes de petróleo y participaciones.
Período 2021 – 2023.**

PETRÓLEO	2021		2022		2023	
	m3	Participación	m3	Participación	m3	Participación
PCR	450.771	1,51%	517.216	1,53%	492.635	1,34%
LLANCANELO	908.850	3,05%	978.200	2,89%	1.372.400	3,72%
PCR + LLANCANELO	1.359.621	4,56%	1.495.416	4,42%	1.865.035	5,06%
TOTAL ARGENTINA	29.798.791	100%	33.796.105	100%	36.867.693	100%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes⁴ e información de la Secretaría de Energía⁵.

16. Como se desprende de la tabla precedente, el fortalecimiento del grupo comprador en el mercado de exploración y explotación de petróleo es poco significativo.
17. Por lo expuesto, esta CNDC concluye que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en el mercado relevante afectado y no despierta preocupación alguna desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

18. Esta CNDC no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

19. Por lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
20. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, autorizar la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición, por parte PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A., de la totalidad de los derechos y obligaciones sobre las concesiones de explotación sobre las áreas hidrocarburíferas «Llancanelo» y «Llancanelo R» ubicadas en Malargüe (Chubut), todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley 27.442.
21. Elévese el presente dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.

⁴ Estimación a partir de la producción de petróleo promedio diaria.

⁵ Ver <https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/planeamiento-energetico/panel-de-indicadores/superset-produccion-petroleo-prom-diaria-cuenca>



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: CONC 2009 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Florencia Bogo
Date: 2025.04.08 14:05:41 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.04.08 14:07:59 -03:00

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2025.04.08 14:22:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2025.04.08 14:37:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.04.08 14:39:44 -03:00